

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

2025년 갑은 전세사기 피해자로 확인되어, 자신이 거주하던 전세사기피해주택을 매입해 소유하게 되었다. 해당 주택은 전용면적 55㎡로 비교적 소형 주택이다. 갑은 이 주택을 취득하면서 취득세 감면이 가능한지 궁금해했고, 향후 재산세 납부 시 어떤 세율이 적용되는지도 알고자 했다. 한편, 전세보증금 반환을 위한 소송 절차를 대비해 임차권등기명령을 신청하였고, 이에 따른 등기절차에서 등록면허세가 면제되는지 여부도 확인하고 있다.

【질문】 전세사기피해자인 갑이 해당 주택을 취득하고 소유하는 경우, 취득세와 재산세는 각각 어떤 방식으로 감면되는가? 또한, 갑이 임차권등기명령을 신청하여 임차권등기를 한 경우, 등록면허세에 대해서는 어떤 혜택이 적용되는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

전세사기피해자가 전세사기피해주택을 취득할 경우 산출세액 200만원 이하 시 취득세가 면제되고, 200만원 초과 시 200만원을 공제한 금액에 대해 세금을 납부합니다. 해당 주택을 소유하는 경우 전용면적 60제곱미터 이하이므로 재산세 납세의무 성립일로부터 3년간 세액의 50%가 경감됩니다. 또한 임차권 보호를 위한 임차권등기명령 집행에 따른 등기 시 등록면허세가 2026년 12월 31일까지 면제됩니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 지방세특례제한법 제 36조(무주택자 주택공급사업 지원을 위한 감면) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 36조(무주택자 주택공급사업 지원을 위한 감면) 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」에 따라 설립된 공익법인으로서 대통령령으로 정하는 법인이 무주택자에게 분양할 목적으로 취득하는 주택건축용 부동산에 대해서는 취득세를, 과세기준일 현재 그 업무에 직접 사용하는 부동산에 대해서는 재산세(「지방세법」 제 112조에 따른 부과액을 포함한다)를 각각 2027년 12월 31일까지 면제한다. 다만, 그 취득일부터 2년 이내에 정당한 사유 없이 주택건축을 착공하지 아니하거나 다른 용도에 사용하는 경우 그 해당 부분에 대해서는 면제된 취득세를 추징한다.

· 해설: 전세사기피해자가 전세사기피해주택을 취득하는 경우 산출세액이 200만원 이하이면 취득세를 면제하고, 200만원을 초과하면 초과분에서 200만원을 공제한 금액에 대해 세금을 부과합니다. 이 감면 혜택은 2026년 12월 31일까지 적용되며, 산출세액은 지방세법에 따라 계산된 금액을 기준으로 합니다.

【결론】

갑은 취득세 산출액이 200 만원 이하인지 여부에 따라 취득세가 전액 면제되거나 200 만원 공제 혜택을 받으며, 보유 중인 55 제곱미터 주택에 대해서는 3 년간 재산세 50% 경감 혜택을 적용받습니다. 임차권등기명령에 따른 등기 절차에서는 등록면허세가 2026 년 말까지 전액 면제되므로 별도 납부 의무가 없습니다. 갑은 해당 세제 혜택을 받기 위해 관할 세무서에 전세사기피해자임을 증명하는 서류를 제출하여 감면 및 경감 신청을 해야 합니다.

인용 검증: 1/1 법제처 확인 | 내용 일치: 1/1 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증